

**द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1585/2017**

**अपीलार्थी श्री प्रीतम सिंह टांटीबंध, रायपुर**

**विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी एकीकृत चेक पोस्ट खम्हारपाली, महासमुंद**

**आदेश दिनांक 22.10.2019**

- 1 / उभयपक्ष अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2 / अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.01.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही गई थी :-  
**“दिनांक 01.12.2016 वाहन क्रमांक CG 04 JD 6489, CG04 LG 8939 एवं दिनांक 23.12.2016 वाहन क्रमांक CG 04 LJ 0261 का मोटरयान अधिनियम की धारा 113 / 194, 199 में कि गई कार्यवाही का मोटरयान पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें।”**
- 3 / उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 10.02.2017 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि चाही गई जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 की उपधारा 1 एवं 2 के अनुशरण में वाहन स्वामियों को विधिवत् पत्राचार कर उनकी मंशा चाही गई थी जिसमें आपके द्वारा चाही गई वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा जानकारी देने हेतु असहमति प्रदान की गई है। अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी दे पाना संभव नहीं है। उक्त विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 14.02.2017 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2017 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को उचित मान्य करते हुए प्रस्तुत अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2017 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
- 4 / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2018 को जवाब प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया है कि श्री प्रीतम सिंह द्वारा ट्रक मालिक संघ टाटीबंध जोन, रिंग रोड नं. 1 टाटीबंध रायपुर की ओर से सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 24.01.2017 को जनसूचना अधिकारी, परिवहन चेक पोस्ट खम्हारपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.) को आवेदन प्रेषित किया जा कर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया गया। जनसूचना अधिकारी, चेक परिवहन पोस्ट, खम्हारपाली द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदन में उल्लेखित वाहन स्वामियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 11 (2) एवं (3) के अनुशरण में सूचना प्रकटन, सूचना दी जाये अथवा

नहीं। इस संबंध में अभिमत प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक 54, 55/परि.चे.पो./खम्हारपाली/2017 दिनांक 29.01.2017 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। संबंधितों द्वारा श्री प्रीतम सिंह द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान करने में असहमति व्यक्त की गई। इस आधार पर श्री प्रीतम सिंह को पत्र क्रमांक 78/परि.चे.पो./2017 खम्हारपाली, दिनांक 10.02.2017 के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत कराई गई है।

इस आदेश से व्यथित होकर श्री प्रीतम सिंह द्वारा दिनांक 14.02.2017 को प्रथम अपील का आवेदन प्रेषित किया गया था, जो अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में दिनांक 21.02.2017 को प्राप्त हुआ। प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 07.03.2017 को तिथि नियत कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 933/सू.अ./2017 दिनांक 27.02.2017 द्वारा जनसूचना अधिकारी, खम्हारपाली एवं अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में दिनांक 07.03.2017 को सुनवाई की गई, सुनवाई के समय जनसूचना अधिकारी, खम्हारपाली उपस्थित हुए किंतु अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि परिवहन चेक पोस्ट, खम्हारपाली द्वारा अपीलार्थी श्री प्रीतम सिंह द्वारा-छत्तीसगढ़ ट्रक मालिक संघ टाटीबंध रायपुर के आवेदन पर समस्त कार्यवाहियां विधिसम्मत एवं सद्भाविकरूप से संपन्न की गई है। इस लिए प्रथम अपील का आवेदन नस्तीबद्ध कर उभयपक्षों को सूचित किया गया है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाहियां अधिनियम की धारा 19 (6) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सद्भाविक रूप से संपन्न की गई है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 04.07.2017 से प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित परिवहन जांच चौकियों को समाप्त कर दिया गया है।

- 5/ मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन की जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत जानकारी होने से उनसे धारा 11 के तहत अभिमत चाहकर देने से इंकार किया गया है तथा इसी आधार पर ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन को निराकृत किया गया है जो कि उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी न होकर लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) की गलत व्याख्या की गई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) की श्रेणी में नहीं आती है।

- 6/ अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उन्हें रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-  
(ए.के. अग्रवाल)  
राज्य सूचना आयुक्त